

주의 요구

1. 제 목: 압류재산 배분업무 및 미지급 배분금 인계 불철저
2. 소관부점: 충북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제35조에 따르면 공매공고의 등기 또는 등록 전까지 등기 또는 등록되지 아니한 채권¹⁰⁾을 가진 자(이하 “미등기 채권자”라 한다)는 배분을 받으려는 경우 배분요구의 종기까지

10) 1. 압류재산과 관계되는 체납액

2. 교부청구와 관계되는 체납액·지방세 또는 공과금

3. 압류재산에 설정된 전세권·질권·저당권 또는 가등기담보권에 의하여 담보된 채권

4. 「주택임대차보호법」 또는 「상가건물 임대차보호법」에 따라 우선변제권이 있는 임차보증금 반환채권

5. 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 우선변제권이 있는 임금, 퇴직금, 재해보상금 및 그 밖에 근로관계로 인한 채권

6. 압류재산과 관계되는 가압류채권

7. 집행문이 있는 판결 정본에 의한 채권

배분을 요구하여야 한다고 되어 있고, 같은 요강 제69조 제1항에 따르면 배분요구의 종기까지 배분요구를 하여야 하는 채권의 경우에는 배분요구를 한 채권에 대해서만 배분한다고 되어 있다.

한편, 같은 요강 제74조 제1항에 따르면 배분한 금전 중 배분기일로부터 6개월이 지나도 배분받을 권리자(채권자 등)에게 지급하지 못한 금액은 위임기관이 지정한 금융회사 계좌에 입금하여 인계하도록 되어 있다.

따라서, 미등기 채권자가 배분요구 종기까지 배분요구를 하지 않은 경우에는 배분에서 제외하는 등 정당한 배분 대상자에게 배분이 될 수 있도록 하여야 하고, 배분기일로부터 장기간 배분되지 않은 배분금은 위임기관에 신속하게 인계하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북지역본부 소관 압류재산에 대한 배분업무 및 미지급 배분금 인계 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 미등기 채권자에 대한 배분업무 불철저

2024. 8. 1. 수성세무서로부터 수임한 채납자 ○○○의 압류재산 (2024-00000 -000)의 경우 배분요구 종기가 2024. 11. 11.이고 등기되지 않은 미등기 채권자인 삼성세무서는 배분요구 종기일로부터 18일이 경과한 2024. 11. 29. 배분요구를 하였으므로 배분대상에서 제외되었어야 함에도 배분대상에 포함되어 [표 3]과 같이 서초세무서에게 추가로 배분되었어야 할 7,724,580원이 삼성세무서로 잘못 배분되는 등

[표 3] ○○○ 압류재산 배분계산서 내역

배분 순위	권리관계	잘못 작성된 배분계산서		정당 배분계산서		증감
		채권자	배분금액	채권자	배분금액	

“기재 생략”

[표 4]와 같이 미등기 채권자가 배분요구 종기 이후에 배분을 요구하였음에도 배분을 실시한 5건(7,890,350원)이 확인되었다.

[표 4] 배분업무 부적정 내역

(단위: 원)

순 번	위임 기관	관리 번호	이해 관계인	권리 관계	배분요구 종기 (A)	배분 요구일 (B)	배분 금액	비고
--------	----------	----------	-----------	----------	-------------------	------------------	----------	----

“기재 생략”

(2) 미지급 배분금의 위임기관 인계 불철저

2023. 4. 11. 충주세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산 (2023-000000-000)의 경우 저당권자 현대캐피탈(주) 대상 미지급 배분금 (3,799,480원)이 발생¹¹⁾하였음에도 위임기관에 인계하지 않고 있다가 배분기일(2024. 4. 24.)로부터 261일이 지난 2025. 1. 10.에서야 인계하는 등 [표 5]와 같이 배분금이 인계되었어야 하는 날로부터 길게는 78일, 짧게는 6일이 지나 위임기관에 인계한 12건이 확인되었다.

[표 5] 미지급 배분금 인계 지연

(단위: 원)

순번	위임기관	관리번호	이해관계인	권리관계	배분기일	정당인계시점(A)	인계일자(B)	지연일수(B-A)
----	------	------	-------	------	------	-----------	---------	-----------

“기재 생략”

11) 저당권자 현대캐피탈(주)은 배분기일(2024. 4. 24.) 당시 배분금 지급신청을 하지 않았고, 공사가 위임기관에 미지급 배분금 인계(2025. 1. 10.) 통보 이후 2025. 1. 17.에 공사에 배분금 지급을 신청함

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 배분제외 대상은 배분을 실시하지 않고 미지급 배분금은 위임기관에 적기에 인계를 하는 등 배분 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 미등기 채권자가 배분요구 종기일 이후 배분요구를 할 경우에는 배분대상에서 제외하고, 배분기일로부터 장기간 배분되지 않은 배분금은 정기적으로 확인하여 위임기관에 적기에 인계되도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)